



PUTUSAN
Nomor 155/Pdt.G/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISMAIL KOSI, bertempat tinggal di Desa Samarendo, RT001 / RW 000, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ENDI ANWAR, S.H, IMAM AYATULLAH, S.H dan NADYA PUSPITA SARI, S.H, M.H., yang beralamat di Jalan Dewi Sartika V Nomor 17 RT/RW.002/007 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 396/PAN.PNW21-U2/HK2.4/VIII/2025/PN Pso, pada tanggal 25 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI, CQ BUPATI MOROWALI**, yang beralamat Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Jl. Garuda No.01, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAHDIN BAID, S.H, M.H, HASRUN BUKIA, S.H, M.Kn dan ABDUL GAFAR SALAM, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 465/PAN.PNW21-U2/HK2.4/IX/2025/PN Pso, pada tanggal 23 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOROWALI CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.MOROWALI**, yang beralamat di Jl. Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAHDIN BAID, S.H, M.H, HASRUN BUKIA, S.H, M.Kn dan ABDUL GAFAR SALAM, dan SOLIHIN BAMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 468/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/IX/2025/PN Pso., pada tanggal 23 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOROWALI, yang beralamat di Jl. Garuda No.01, Fonuansingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JUAN RAY YEHEZKIEL RATU, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No.394/Sku-72.06.MP.02.02/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 513/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso., tanggal 14 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DR.WAHYUDIN ABD. WAHID, S.H, M.H**, berdasarkan surat kuasa khusus No.100.3.11/650/DPRD/IX/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 464/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/IX/2025/PN Pso., pada tanggal 23 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. MAWARDI, yang beralamat di Desa Beringin Jaya, RT.004/RW.004, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL GAFAR SALAM, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 515/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, pada tanggal 14 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. SRIYONO, yang beralamat di Desa Beringin Jaya, RT.0, Dusun 01, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali,



Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL GAFAR SALAM, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 514/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, pada tanggal 14 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 September 2025 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2025/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya hingga diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari **Alm. KOSI** (pewaris), yang meninggal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 1984, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 048/102/SMR-BR/2025. **Alm. KOSI** (pewaris), dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

- ISMAIL KOSI (anak pertama);
- ILYAS KOSI (anak kedua);
- AHMAD KOSI (anak ketiga);
- HAMNA KOSI (anak keempat);
- SAID KOSI (anak kelima);
- JUFRI KOSI (anak keenam);

2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 048/101/SMR/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Kecamatan Bumi Raya, Desa Samarenda Kab.Morowali;

3. Bahwa **Alm. KOSI** (pewaris) telah meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya, berupa sebidang tanah kebun / rumpun sagu, yang berlokasi di wilayah Desa Beringin Jaya, Kec.Bumi Raya Kab. Morowali (dahulu Desa Samarenda Kec.Bungku Tengah, Kab. Dati II Poso), dengan luas tanah seluas 30 (tiga puluh) lebih Hektare, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan lahan 1 Beringin Jaya;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan lahan 2 Beringin Jaya;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan lahan 2 Limbo Makmur;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan lahan pekarangan Limbo

Makmur;

4. Bahwa Penggugat (ahli waris), memperoleh tanah tersebut dari **Alm. KOSI** (pewaris), berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, segel Tahun 1995, tertulis Rp 2000, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda Kec. Bungku Tengah Kab.Dati II Poso (sekarang Desa Beringin Jaya, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali);



5. Bahwa sebagian dari luas tanah 30 (tiga puluh) lebih Hektare tersebut, kemudian seluas 4 (empat) Hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara mendirikan bangunan “Rumah Sakit Pepakulia” dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik **Masron**;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik **Jejen**;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik **Muhtasim**;

Luas tanah 4 (empat) Hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) sesuai dengan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut diatas, ditempatkan sebagai **tanah objek sengketa**;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa dengan cara mendirikan bangunan “Rumah Sakit Pepakulia” dengan beralasan menggunakan sertifikat hak milik SHM nomor: 00626 / 2022, atas nama **MAWARDI**, dan sertifikat hak milik SHM nomor: 0028 / 2022, atas nama **SRIYONO**, yang kemudian pembangunan “Rumah Sakit Pepakulia” tersebut telah diresmikan penggunaannya oleh Tergugat I, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2023, namun Para Tergugat I dan Tergugat II, belum melakukan pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa kepada Penggugat (ahli waris) seluas 4 (empat) hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan total harga tanah secara keseluruhan sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), harga tanah per Meter Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian $10.000 \times 4 \times 500.000 = \text{Rp } 20.000.000.000,-$ (dua puluh milyar rupiah);

7. Bahwa ditematkannya Tergugat III dalam perkara ini, patut bertanggung jawab terhadap penerbitan 2 (dua) buah sertifikat hak milik Nomor: 00626 / 2022, atas nama pemegang hak **MAWARDI**, dan sertifikat hak milik Nomor: 0028 / 2022, atas nama pemegang hak **SRIYONO**, kedua buah sertifikat tersebut terletak dilokasi tanah objek sengketa yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mendirikan pembangunan “Rumah Sakit Pepakulia”;

8. Bahwa ditematkannya Turut Tergugat I dalam perkara ini, adalah pihak yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali, tidak melakukan pengawasan terhadap pembebasan tanah untuk pembangunan “Rumah Sakit Pepakulia” khususnya terkait Penghapusan Aset dan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, sehingga berakibat hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa ditematkannya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini, sebagai pihak yang melakukan pengurusan sertifikat hak milik di kantor BPN Kabupaten Morowali, sehingga Tergugat III, menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik Nomor: 00626 / 2022, atas nama pemegang hak **MAWARDI**, dan sertifikat hak milik Nomor: 00628 / 2022, atas nama pemegang hak **SRIYONO**;

10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni menguasai tanah objek sengketa dengan cara melakukan pembangunan “Rumah Sakit Pepakulia” diatas tanah objek sengketa milik Penggugat (ahli waris)



yang sah, namun Penggugat tidak dapat menguasai tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, menegaskan ***"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"***;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat (ahli waris) tidak dapat menguasai tanah objek sengketa, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (ahli waris);

12. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dengan kerugian, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil, sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh milyar rupiah), tanah objek sengketa milik Penggugat tidak dilakukan pembayaran ganti rugi seluas 4 (empat) Hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik **Masron**;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik **Jejen**;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Muhtasim**;

b. Kerugian Immateriil, Penggugat merasa terganggu, baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya-upaya yang patut dan layak menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan hukum (SOMASI) kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat;

14. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka demi menghindari agar tanah objek sengketa, tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Poso, berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verset*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Ahli Waris yang sah secara hukum;
- 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa

seluas 4 (empat) hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi)

milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

4) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak melakukan pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa seluas 4 (empat) hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa kepada Penggugat secara tunai dan seketika harga tanah total secara keseluruhan sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), harga tanah per Meter Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian $10.000 \times 4 \times 500.000 = \text{Rp } 20.000.000.000,-$ (dua puluh milyar rupiah);

6) Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada isi putusan;

7) Menyatakan 2 (dua) buah sertifikat hak milik Nomor: 00626 / 2022, atas nama pemegang hak **MAWARDI**, dan sertifikat hak milik Nomor: 0028 / 2022, atas nama pemegang hak **SRIYONO** adalah sertifikat hak milik yang **tidak sah**;

8) Menyatakan, menetapkan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa, dengan luas 4 (empat) hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yang sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9) Menghukum Tergugat III, untuk **MEMBATALKAN** sertifikat hak milik Nomor: 00626 / 2022, atas nama pemegang hak **MAWARDI**, dan sertifikat hak milik Nomor: 0028 / 2022, atas nama pemegang hak **SRIYONO**;

10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dengan luas 4 (empat) hektare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan kosong sebagaimana semula, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah milik **Masron**;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik **Jejen**;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik **Muhtasim**;

11) Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;



- 12) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- 13) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding, atau kasasi (*uitvoebaar bij vooraad*);
- 14) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PANDE TASYA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Bertindak Sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person):

- a. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
- b. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat karena Penggugat bukan sebagai Pemilik Tanah dilokasi objek Perkara yaitu di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**;
- c. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat, karena Tanah Objek Perkara berupa Tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** bukan Tanah milik **Penggugat** melainkan Tanah **RESTAN** Tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah **Hak Pengelolaan Lahan** (HPL) Transmigrasi yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman atau Pertanian para Transmigrasi, karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, yang kemudian atas persetujuan Masyarakat Desa Beringi Jaya dan Pemerintah Desa Beringin Jaya di Sertifikatkan atas nama **MAWARDI** dan **SRIYONO**, melalui LINTOR (lintas Sektorl UMKM) pada Tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas umum berupa **Rumah Sakit Pepakulia**;



d. Bahwa **Penggugat** tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga, Desa Beringin Jaya**, mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan, Wilayah Desa Bahonsuai;
- Timur berbatas dengan, Wilayah Desa Harapan Jaya;
- Selatan berbatas dengan, Hutan SPL;
- Barat berbatas dengan, Wilayah Desa Lambelu dan Wilayah Desa Umbo Makmur;

Bahwa oleh karena tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektoral UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI dan SRIYONO yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU. I yang bersertifikat Tahun 1987/1988 dan Sertifikat tahun 2007/2008 a/n.Mutasim dn a/n.Udin;
- **Timur** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 a/n. Hamading dan Tanah Desa;
- **Selatan** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.II yang bersertifikat tahun 1987/1988 Sertifikat tahun 1992/1993 a/n. Amud dan a/n. Jejen;
- **Barat** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 dan Jalan Tani;

e. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan hanya atas dasar klaim/pengakuan sebagai pemilik tanah objek perkara yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama KOSI (almarhum) berdasarkan Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S.



f. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, adalah cacat secara administrasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut Kepala Desa Beringin Jaya sebagai tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;
2. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);
3. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium);

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya serta BPD Desa Beridan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo, hal ini sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/SIP/1971 yang menyatakan:
"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara Subyek Hukum dengan Objek Sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan"
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/SIP/1972 Tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/SIP/1975 Tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat"

3. Penggugat Salah Memposisikan Kedudukan Pihak Tergugat (Error In Persona):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat salah memposisikan kedudukan Tergugat, seharusnya **MAWARDI** sebagai **Turut Tergugat II** dan **SRIYONO** sebagai **Turut Tergugat III**, posisinya sebagai **TERGUGAT**, bukan sebagai **TURUT TERGUGAT** karena **MAWARDI** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 00626/ 2022** dan **SRIYONO** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 0028/2022**, bukan hanya sebagai Pelengkap gugatan dan hanya untuk tunduk atas putusan; Bahwa atas dasar hal hal yang Tergugat I kemukakan tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di Teriman, Niet Onvankelijik Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan Keras dan Tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan Jelas dan Tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku Kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai Pemilik tanah di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**;
- b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai sebidang tanah kebun/rumpun sagu dilokasi objek perkara, karena rumpun sagu yang dikalim oleh Penggugat telah ada sejak zaman Penjajahan Belanda sebagai sumber makanan Masyarakat diwilayah itu;
- c. Bahwa tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** adalah tanah **RESTAN tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak dimanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa**, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga**, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektorl UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI dan SRIYONO yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU. I yang bersertifikat Tahun 1987/1988 dan Sertifikat tahun 2007/2008 a/n.Mutasim dn a/n.Udin;
- **Timur** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 a/n. Hamading dan Tanah Desa;
- **Selatan** berbatas degan, tanah Masyarakat LU.II yang bersertifikat tahun 1987/1988 Sertifikat tahun 1992/1993 a/n. Amud dan a/n. Jejen;
- **Barat** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 dan Jalan Tani;

d. Bahwa Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut adalah Kepala Desa Beringin Jaya dimana tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;

e. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama, dan hal tersebut meragukan keabsahannya (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

f. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

g. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis

Hakim yang mulia Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** seluruhnya; Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Menerima Eksepsi TERGUGAT. I Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. *Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Bertindak Sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person):*

a. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

b. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat karena Penggugat bukan sebagai Pemilik Tanah dilokasi objek Perkara yaitu di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**;

c. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat, karena Tanah Objek Perkara berupa Tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** bukan Tanah milik **Penggugat** melainkan Tanah **RESTAN** Tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah **Hak Pengelolaan Lahan** (HPL) Transmigrasi yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman atau Pertanian para Transmigrasi, karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, yang kemudian atas persetujuan Masyarakat Desa Beringi Jaya dan Pemerintah Desa Beringin Jaya di Sertifikatkan atas nama **MAWARDI** dan **SRIYONO**, melalui LINTOR (lintas Sektoral UMKM) pada Tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas umum berupa **Rumah Sakit Pepakulia**;

d. Bahwa **Penggugat** tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga, Desa Beringin Jaya**, mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan, Wilayah Desa Bahonsuai;
- Timur berbatas dengan, Wilayah Desa Harapan Jaya;
- Selatan berbatas dengan, Hutan APL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan, Wilayah Desa Lambelu dan Wilayah Desa Umbo Makmur;

Bahwa oleh karena tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak dimanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektoral UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI dan SRIYONO yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU. I yang bersertifikat Tahun 1987/1988 dan Sertifikat tahun 2007/2008 a/n.Mutasim dn a/n.Udin;
- **Timur** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 a/n. Hamading dan Tanah Desa;
- **Selatan** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.II yang bersertifikat tahun 1987/1988 Sertifikat tahun 1992/1993 a/n. Amud dan a/n. Jejen;
- **Barat** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 dan Jalan Tani;

e. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hanya atas dasar klaim/pengakuan sebagai pemilik tanah objek perkara yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama KOSI (almarhum) berdasarkan Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S.;

f. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, adalah cacat secara administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat



keterangan tersebut Kepala Desa Beringin Jaya sebagai tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;

2) Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

3) Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium):**

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya serta BPD Desa Beridan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo, hal ini sesuai dengan:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/SIP/1971 yang menyatakan:

"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara Subyek Hukum dengan Objek Sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan"

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/SIP/1972 Tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/SIP/1975 Tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat";

3. **Penggugat Salah Memposisikan Kedudukan Pihak Tergugat (Error In Persona):**

- Bahwa Penggugat salah memposisikan kedudukan Tergugat, seharusnya MAWARDI Sebagai Turut Tergugat II dan SRIYONO Sebagai Turut Tergugat III, posisinya sebagai TERGUGAT, bukan sebagai TURUT TERGUGAT karena MAWARDI sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa SHM No. 00626/ 2022 dan SRIYONO sebagai Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 0028/2022**, bukan hanya sebagai Pelengkap gugatan dan hanya untuk tunduk atas putusan;

Bahwa atas dasar hal hal yang Tergugat II kemukakan tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di Teriman, Niet Onvankelijik Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan Keras dan Tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan Oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan Jelas dan Tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku Kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai Pemilik tanah di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**;
 - b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai sebidang tanah kebun/rumpun sagu dilokasi objek perkara, karena rumpun sagu yang dikalim oleh Penggugat telah ada sejak zaman Penjajahan Belanda sebagai sumber makanan Masyarakat diwilayah itu;
 - c. Bahwa tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga**, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektorl UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI dan SRIYONO yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Utara** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU. I yang bersertifikat Tahun 1987/1988 dan Sertifikat tahun 2007/2008 a/n.Mutasim dn a/n.Udin;
- **Timur** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 a/n. Hamading dan Tanah Desa;
- **Selatan** berbatas degan, tanah Masyarakat LU.II yang bersertifikat tahun 1987/1988 Sertifikat tahun 1992/1993 a/n. Amud dan a/n. Jejen;
- **Barat** berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 dan Jalan Tani;

d. Bahwa Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut adalah Kepala Desa Beringin Jaya dimana tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;

e. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarendo letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama, dan hal tersebut meragukan keabsahannya (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

f. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarendo, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarendo pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarendo yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

g. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT. II Untuk Seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Mencermati dalil dan Petitum Penggugat, dapat dipahami bahwa Penggugat menganggap perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat oleh karena tidak dapat menguasai tanah objek sengketa dalam Perkara *A Quo*;
2. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya halaman 6 angka 3 dan 4, meminta:

"3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa seluas (empat) hectare atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak melakukan pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa seluas 4(empat) hectare, atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;"

3. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

4. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan: *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"*

5. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan:



RUMUSAN HUKUM

RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. ...

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara
Perubahan Paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara
pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan:

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan

permohonan;

b. Berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh
pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan
dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan
onrechtmatige overheidsdaad (OOD);

c. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah

diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi

menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali cq Bupati Morowali (Tergugat I) dan Dinas Kesehatan
Kab. Morowali cq Kepala Dinas Kesehatan Kab. Morowali (Tergugat II)
merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
pemerintahan. Sehingga karenanya Tergugat I dan Tergugat II adalah
termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

7. Bahwa karena gugatan Para Penggugat mengandung dalil tentang
Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah
(Onrechtmatige Overheidsdaad), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 perkara *a quo* adalah
bagian dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa selain itu dalam petitumnya halaman 6 angka 9. Penggugat
meminta:

"Menghukum Tergugat III, untuk membatalkan sertifikat hak milik nomor
00626/2022, atas nama pemegang hak Mawardi dan sertifikat hak milik nomor
0028/2022 atas nama pemegang hak sriyono"

9. Bahwa Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang
Badan Pertanahan Nasional menyebutkan:

"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"



10. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut menyatakan:

"Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota"

11. Bahwa dapat dipahami bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali (Tergugat III) adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga Tergugat III adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali juga merupakan produk hukum tata usaha negara;

12. Bahwa kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso telah melanggar ketentuan kompetensi absolut peradilan;

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela (*interlocutoir vonnis*). Untuk itu, Turut Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

MEMUTUS

1. Menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat III;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A Quo*;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); dan

4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

B. Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan obyek sengketa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas atau *Obscuur Libel*

14. Bahwa dalam beberapa poin pada gugatannya Penggugat menyebutkan Sertipikat hak Milik Nomor **0028/2022** atas nama Sriyono, kemudian pada poin lainnya Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor **00628/2022** atas nama Sriyono;

15. Bahwa Posita tersebut sangat jelas dan terang menunjukkan ketidaktepatan dan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan yang mengakibatkan kekaburan suatu gugatan, sebab nomor hak pada Sertipikat Hak Milik menunjukkan kepemilikan dan bidang yang berbeda. Dan apabila hal tersebut adalah sebuah kesalahan ketikan (typo) maka kesalahan pengetikan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena dapat menyebabkan kekeliruan Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan;

16. Bahwa Yahya M. Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 449 menjelaskan:



"yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke)"

17. Bahwa dengan tidak jelasnya objek gugatan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo, menjadikan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Obscur Libel*, sehingga sudah semestinya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat III serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;

19. Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar segala sesuai atau hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian jawaban dan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;

20. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"

21. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

"Tujuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan adalah:

a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
b. Menciptakan kepastian hukum;
c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
d. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
e. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan;
f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan

g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat"

22. Bahwa tindakan Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa dalam Perkara A Quo adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak yang mana tujuan tersebut sejalan dengan tujuan dalam Undang-undang administrasi pemerintahan;

23. Bahwa tindakan Turut Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa dalam Perkara A Quo dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

24. Bahwa selain itu, dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan dirinya adalah Pemilik atas objek sengketa dalam Perkara A Quo



berdasarkan Surat Keterangan Nomor 09/SMR/BT/1995 Tanggal 9 Maret 1995;

25. Bahwa Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyatakan:

"Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah"

26. Berdasarkan peraturan di atas, sudah sangat jelas Bahwa Surat Keterangan Nomor 09/SMR/BT/1995 Tanggal 9 Maret 1995 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar klaim atas objek sengketa, statusnya hanya sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah, bukan sebagai dasar pembuktian kepemilikan atas tanah. Oleh karenanya klaim kepemilikan Penggugat yang didasarkan pada surat keterangan haruslah dikesampingkan;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi dan jawaban di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara *A Quo* dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Bertindak Sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person):

- a. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
- b. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat bukan sebagai Pemilik Tanah dilokasi objek Perkara yaitu di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, melainkan milik Turut Tergugat II, berdasarkan alas hak SHM Nomor: 00626/ 2022;
- c. Bahwa asal usul tanah objek sengketa pada awalnya adalah Tanah **RESTAN** Tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak dimanfaatkan dibawah **Hak Pengelolaan Lahan** (HPL) Transmigrasi yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman atau Pertanian para Transmigrasi, karena kondisi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa rawa-rawa, yang kemudian atas persetujuan Masyarakat Desa Beringi Jaya dan Pemerintah Desa Beringin Jaya di Sertifikatkan atas nama Turut Tergugat II **MAWARDI** dan Turut Tergugat III **SRIYONO**, melalui LINTOR (lintas Sektor UMKM) pada Tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas umum berupa **Rumah Sakit Pepakulia**;

d. Bahwa **Penggugat** tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga, Desa Beringin Jaya**, mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan, Wilayah Desa Bahonsuai
- Timur berbatas dengan, Wilayah Desa Harapan Jaya
- Selatan berbatas dengan, Hutan APL
- Barat berbatas dengan, Wilayah Desa Lambelu dan Wilayah Desa Umbo;

e. Bahwa oleh karena tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak dan masuk wilayah Desa Beringin Jaya, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektor UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan dan disertifikatkan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI Turut Tergugat II dan dan SRIYONO Turut Tergugat III, yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan, tanah Masyarakat LU. I yang bersertifikat Tahun 1987/1998 dan Sertifikat tahun 2007/2008 a/n.Mutasim dn a/n.Udin.
- Timur berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 a/n. Hamading dan Tanah Desa;
- Selatan berbatas degan, tanah Masyarakat LU.II yang bersertifikat tahun 1987/1988 Sertifikat tahun 1992/1993 a/n. Amud dan a/n. Jejen;



- Barat berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 dan Jalan Tan;

f. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hanya atas dasar klaim/pengakuan sebagai pemilik tanah objek perkara yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama KOSI (almarhum) berdasarkan Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD.S.;

g. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, adalah cacat secara administrasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut Kepala Desa Beringin Jaya sebagai tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;
2. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);
3. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium):

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo, hal ini sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/SIP/1971 yang menyatakan:
"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara Subyek Hukum dengan Objek Sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan"
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/SIP/1972 Tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"



c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/SIP/1975

Tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat"

3. Penggugat Salah Memposisikan Kedudukan Pihak Tergugat (Error In Persona):

- Bahwa Penggugat salah memposisikan kedudukan Tergugat, seharusnya **MAWARDI** Sebagai **Turut Tergugat II** dan **SRIYONO** Sebagai **Turut Tergugat III**, posisinya sebagai **TERGUGAT**, bukan sebagai **TURUT TERGUGAT** karena **MAWARDI** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 00626/ 2022** dan **SRIYONO** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 0028/2022**, bukan hanya sebagai Pelengkap gugatan dan hanya untuk tunduk atas putusan;

Bahwa atas dasar hal hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di Teriman, Niet Onvankelijik Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan Keras dan Tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan Oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan Jelas dan Tegas dinyatakan diakui benar oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat. II pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku Kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat. II menolak seluruh dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai Pemilik tanah di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**;
 - b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai sebidang tanah kebun/rumpun sagu dilokasi objek perkara, karena rumpun sagu yang dikalim oleh Penggugat telah ada sejak zaman Penjajahan Belanda sebagai sumber makanan Masyarakat diwilayah itu;
 - c. Bahwa tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** adalah tanah **RESTAN tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa**, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga**, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat



didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektoral UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI Turut Tergugat. II dan SRIYONO Turut Tergugat. III yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**;

d. Bahwa Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut adalah Kepala Desa Beringin Jaya dimana tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;

e. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S.** pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

f. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

g. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.** Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT, II Untuk Seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. *Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Bertindak Sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person):*

a. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

b. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat bukan sebagai Pemilik Tanah dilokasi objek Perkara yaitu di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, melainkan milik Turut Tergugat III, berdasarkan alas hak SHM Nomor: 00626/ 2022;

c. Bahwa asal usul tanah objek sengketa pada awalnya adalah Tanah **RESTAN** Tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah **Hak Pengelolaan Lahan** (HPL) Transmigrasi yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman atau Pertanian para Transmigrasi, karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, yang kemudian atas persetujuan Masyarakat Desa Beringi Jaya dan Pemerintah Desa Beringin Jaya di Sertifikatkan atas nama Turut Tergugat II **MAWARDI** dan Turut Tergugat III **SRIYONO**, melalui LINTOR (lintas Sektorial UMKM) pada Tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas umum berupa **Rumah Sakit Pepakulia**;

d. Bahwa **Penggugat** tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga, Desa Beringin Jaya**, mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan, Wilayah Desa Bahonsuai
- Timur berbatas dengan, Wilayah Desa Harapan Jaya
- Selatan berbatas dengan, Hutan APL
- Barat berbatas dengan, Wilayah Desa Lambelu dan Wilayah Desa

Umbo Makmur;

e. Bahwa oleh karena tanah objek Perkara yang menjadi Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**, adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya,



maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektoral UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI Turut Tergugat II dan dan SRIYONO Turut Tergugat III, yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan, tanah Masyarakat LU. I yang bersertifikat Tahun 1987/1988 dan Sertifikat tahun 2007/2008 a/n. Mutasim dn a/n. Udin.
- Timur berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 a/n. Hamading dan Tanah Desa;
- Selatan berbatas degan, tanah Masyarakat LU.II yang bersertifikat tahun 1987/1988 Sertifikat tahun 1992/1993 a/n. Amud dan a/n. Jejen;
- Barat berbatas dengan, tanah Masyarakat LU.I yang bersertifikat tahun 2007/2008 dan Jalan Tani;

f. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hanya atas dasar klaim/pengakuan sebagai pemilik tanah objek perkara yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama KOSI (almarhum) berdasarkan Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD.S.;

g. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, adalah cacat secara administrasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut Kepala Desa Beringin Jaya sebagai tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;
2. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);
3. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995



adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium):

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo, hal ini sesuai dengan:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/SIP/1971 yang menyatakan:

"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara Subyek Hukum dengan Objek Sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan."

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/SIP/1972 Tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/SIP/1975 Tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat"

3. Penggugat Salah Memposisikan Kedudukan Pihak Tergugat (Error In Persona):

- Bahwa Penggugat salah memposisikan kedudukan Tergugat, seharusnya **MAWARDI** Sebagai **Turut Tergugat II** dan **SRIYONO** Sebagai **Turut Tergugat III**, posisinya sebagai **TERGUGAT**, bukan sebagai **TURUT TERGUGAT** karena **MAWARDI** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 00626/ 2022** dan **SRIYONO** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 0028/2022**, bukan hanya sebagai Pelengkap gugatan dan hanya untuk tunduk atas putusan;

Bahwa atas dasar hal hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di Teriman, Niet Onvankelijik Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan Keras dan Tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan Oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan Jelas dan Tegas dinyatakan diakui benar oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat. III pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku Kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;



3. Bahwa Turut Tergugat. III menolak seluruh dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai Pemilik tanah di Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia**;

b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai sebidang tanah kebun/rumpun sagu di lokasi objek perkara, karena rumpun sagu yang dikalim oleh Penggugat telah ada sejak zaman Penjajahan Belanda sebagai sumber makanan Masyarakat di wilayah itu;

c. Bahwa tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya Yang berdiri secara Definitif sejak Tahun 1991 yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Unit Transmigrasi UPT II Bungku Tengah sejak tanggal 24 Desember 1984 yang bernaung induk pada **Desa Atananga**, maka oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya Bersama Pemerintah Desa Beringin Jaya memasukan sebagai tanah Kas Desa Beringin Jaya yang luasnya +/- 5 Ha, yang sebagiannya sudah memiliki alas hak Sertifikat pada tahun 1987/1988, sebagian lainnya belum disertifikatkan, pada tahun 2021 tanah Kas Desa yang belum bersertifikat didaftarkan penyertifikatan melalui LINTOR (lintas Sektor UMKM) dan pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI Turut Tergugat. II dan SRIYONO Turut Tergugat. III yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**;

d. Bahwa Bahwa Desa Beringin Jaya telah berdiri secara Definitif pada tahun 1991, seharusnya yang berkewenangan mengeluarkan Surat keterangan tersebut adalah Kepala Desa Beringin Jaya dimana tempat Lokasi tanah objek Perkara tersebut berada;

e. Bahwa secara kasat mata jelas terlihat **tanda tangan Kepala Desa AHMAD. S**, pada surat Keterangan tersebut ada kejanggalan (tidak sama persis) demikian juga Cap Desa Samarenda letak titik Bintang pada Cap Desa yang sering digunakan dengan Cap Desa yang ada pada Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995 tidak sama (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);

f. Bahwa Surat Keterangan No:09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda, yang bernama AHMAD. S, sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Samarenda pada tahun 1995, melainkan yang menjabat pada tahun 1995 adalah Kepala Desa Samarenda yang Bernama AHMAD. L (akan dibuktikan pada saat tahapan bukti Surat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT seluruhnya; Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT, III Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No.09/SMR/BT/1995 tertanggal 9 Maret 1995, yang diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kewarisan No.048/103SMR-BR/IV/2025 tertanggal 25 April 2025, yang diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris No.048/101/SMR-BR/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian No.048/102/SMR-BR/IV/2025 tertanggal 25 April 2025, yang diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi dari Asli Surat No.595/569/TND/VIII/2021 perihal permintaan peta ex transmigrasi dikeluarkan di Bungku tertanggal 9 Agustus 2021, yang diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Peta No.412/275/SMR-BR/VIII/2021 perihal permohonan peta transmigrasi tahun 1982 dikeluarkan di Samarenda tertanggal 2 Agustus 2021, yang diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi dari Asli Gambar (Peta) transmigrasi, yang diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi dari Asli Gambar (Peta) transmigrasi, yang diberi tanda P.8.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi tanpa Asli Sertifikat Hak Milik No.00626/2002, yang diberi tanda P.9.;

10. Fotokopi tanpa Asli Sertifikat Hak Milik No.00628/2002, yang diberi tanda P.10.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P.9 dan P.10. hanya fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Arsad Rudin, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pensiunan Pegawai Transmigrasi Kabupaten Poso;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pada tahun 1982 pada waktu itu Saksi masih honorer di kantor Transmigrasi dan Saksi yang turun kelapangan untuk melihat mana yang tanah termasuk dalam lokasi transmigrasi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa masuk dalam wilayah transmigrasi tetapi pada waktu pengukuran tanah lokasi tanah sengketa tidak masuk dalam transmigrasi karena ada pak Kosi didalam tanah sengketa, dan itu masuk unit dua;
- Bahwa kalau Desa Samarendu itu dulunya kampung dan itu tidak termasuk wilayah transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena pada waktu itu tidak diukur karena ada Kosi didalam dan yang dikerja adalah membuat atap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kosi memperoleh tanah darimana;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, apakah ia masuk warga transmigrasi;
- Bahwa karena tanah sudah diukur baru transmigrasi masuk maka, mereka langsung diberikan sertifikat masing-masing;
- Bahwa tanah kami mengukur bersama Badan pertanahan Nasional Kabupaten Poso;
- Bahwa Sertifikat dibagikan satu kali dalam tahun yang sama;
- Bahwa jabatan Saksi terakhir adalah Kabit;
- Bahwa termasuk tetapi tidak disertifikatkan karena milik Kosi sebab pada waktu itu siapa yang ada didalam wilayah transmigrasi tidak dibuatkan sertifikat sebagai warga transmigrasi;
- Bahwa tanah sengketa milik almarhum Kosi;
- Bahwa karena pada waktu itu almarhum Kosi menempati tanahnya dan ia tidak mau didaftarkan karena takut di cap PKI sehingga ia tidak mau masuk dalam transmigrasi, namun tanahnya masuk wilayah transmigrasi;
- Bahwa ya tanah sengketa termasuk tanah restan;
- Bahwa apabila pemilik tidak mau masuk menjadi tanah restan maka tanah tetap miliknya;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa luas tanah terdaftar yang tidak termasuk transmigrasi;
- Bahwa ya, milik Negara tetapi ada yang Saksi simpan satu dan ada juga di kantor transmigrasi sebagai arsip;
- Bahwa di Provinsi, Kabupaten Da Nada yang kita pegang sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Saksi masih memegang arsip peta karena satu waktu kalau ada permasalahan kita mengetahui mana yang masuk wilayah transmigrasi mana yang tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi tanah sengketa milik keluarga almarhum Kosi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa setelah ada pembangunan rumah sakit;
- Bahwa Saksi sering lewat tanah sengketa;
- Bahwa tanah restan tidak ada didalam tanah bersertifikat karena tidak cukup seperempat;
- Bahwa ada didalam lokasi tanah transmigrasi sesuai SK tanah kaplingan;
- Bahwa SK dikeluarkan oleh Menteri;
- Bahwa dikeluarkan oleh Menteri;
- Bahwa tanah yang kita bagi kemasyarakat sesuai dengan ferifikasi dari Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa lokasi restan tercover dalam SK;
- Bahwa SK menjelaskan wilayah keseluruhan;
- Bahwa SK dari Kementerian mencakup semuanya;
- Bahwa luasan SK dengan sertifikat ada selisihnya kecil;
- Bahwa ada pengawasan dari UPT;
- Bahwa bisa dimasukkan sebagai swakarsa;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah tanah restan bisa dibuatkan sertifikat atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Ahmalu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah tanah;
- Bahwa terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali dulunya Desa Samarenda, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Dati II Poso;
- Bahwa luasanya ± 4 (empat) hektar;
- Bahwa ya Saksi mengetahui yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masron
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jejen
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhtasim;
- Bahwa tanah sengketa pertama dikuasai oleh Kosi baru dikuasai oleh Mawardi dan Sriyono;
- Bahwa pada tahun 1981 Saksi melihat sudah ada pohon sagu milik Kosi;
- Bahwa ya, Saksi masuk dalam warga transmigrasi Desa Harapan Jaya;
- Bahwa Saksi mendapat tanah 2 (dua) hektar dan sudah bersertifikat pada tahun 1993;
- Bahwa ya, ada sertifikat tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mawardi dan Sriyono warga transmigrasi;
- Bahwa Mawardi dan Sriyono tinggal di Desa harapan Jaya;
- Bahwa Mawardi dan Sriyono pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa mereka mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Mawardi dan Sriyono mengolah tanah sengketa;
- Bahwa sekarang ada bangunan rumah sakit;
- Bahwa ya, pernah pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kosi menanam sagu;
- Bahwa sudah ditebang oleh Mawardi dan Sriyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ada sertifikat tahun 2022;
- Bahwa ya, masuk dalam wilayah transmigrasi tetapi pada waktu

pengukuran tanah transmigrasi tidak termasuk;

- Bahwa yang Saksi ketahui tanah milik Kosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kosi memperoleh tanah darimana;
- Bahwa ya, hanya pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya mendengar penyampaian dari

Masyarakat;

- Bahwa masuk dalam lokasi transmigrasi sisipan;
- Bahwa dulunya Desa Samarendah tetapi sudah berpisah karena ada

pemekaran;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Desa Samarendah Dan Desa Beringin

Jaya berpisah;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Desa Beringin Jaya berdiri;
- Bahwa jarak Desa Samarendah dengan Desa Beringin Jaya agak

berjauhan;

- Bahwa ya, pernah tetapi Saksi tidak apa membaca isi surat tersebut;
- Bahwa ya, pernah pada tahun 1996 Saksi menjabat sebagai perangkat

Desa Beringin Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa $\pm$ 4 (empat) hektar

karena ada sertifikat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat terbagi dua;
- Bahwa Kosi tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau itu tanahnya
- Bahwa ya, pernah pada tahun 1995 Kosi memperlihatkan surat

tanahnya;

- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat Cuma dalam bentuk segel;
- Bahwa tidak ada sagu tumbuh sendiri;
- Bahwa pada waktu pertanahan mengukur tanah sengketa saya ikut

bersama dengan mereka;

- Bahwa yang Saksi lihat hanya Mawardi dan Sriyono;
- Bahwa ya pernah menjadi Kepala Desa Harapan Jaya;
- Bahwa menurut Saksi bisa karena ada sertifikatnya;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. Saksi Muhammad Juri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah tanah;
- Bahwa terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya,

Kabupaten Morowali dulunya Desa Samarenda, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Dati II Poso;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan kepemilikan Kosi;
- Bahwa ya Saksi pernah menjadi Sekertaris Desa Beringin Jaya pada

tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 kemudian dimekarkan menjadi Desa Harapan Jaya;

- Bahwa ya Saksi mengetahui kalau ada tanah Kosi di Desa Harapan Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tidak masuk dalam transmigrasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanahnya Mawardi dan Sriyono di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mawardi dan Sriyono pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa ya dulunya kebun sagu;
- Bahwa ya Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi datang menjadi saksi atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa ya Saksi izin kepada Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena bukan wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa masuk dalam wilayah

Desa apa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara Desa Samarenda dengan Desa Beringin Jaya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi karena Saksi mantan kepala Sekretaris Desa dan Saksi datang hanya untuk menjelaskan bahwa tanah sengketa bukan masuk dalam wilayah kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa milik siapa;
- Bahwa Rumah sakit dibangun oleh Pemda Morowali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dibangun rumah sakit itu milik siapa;
- Bahwa kemarin Saksi masih liwat, tetapi Saksi tidak terlalu memerhatikannya;
- Bahwa kalau rumah sakit tidak masuk dalam Desa Beringin Jaya dan dasar Saksi mengatakan demikian karena Saksi melihat peta dari transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah transmigrasi dalam peta;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli nama Kepala Desa Samarenda dari masa ke masa tertanggal 10 November 2025, yang diberi tanda T.I-1.;
2. Fotokopi tanpa Asli Surat Pernyataan Hibah atas nama Mawardi dengan luas $\pm 5.000M^2$ dikeluarkan di Beringin Jaya, tertanggal 14 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-2.;
3. Fotokopi tanpa Asli Surat Pernyataan Hibah atas nama Sriyono dengan luas $\pm 1.490M^2$ yang dikeluarkan di Beringin Jaya, tertanggal 14 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-3.;
4. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.592.21/017/SPT/BR/VI/2024, yang diberi tanda T.I-4.;
5. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.592.21/018/SPT/BR/VI/2024, yang diberi tanda T.I-5.;
6. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.592.21/019/SPT/BR/VI/2024, yang diberi tanda T.I-6.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan pelepasan hak katas tanah No.592.21/020/SPT/BR/VI/2024, yang diberi tanda T.I-7.;
 8. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan pelepasan hak katas tanah No.592.21/021/SPT/BR/VI/2024, yang diberi tanda T.I-8.;
 9. Fotokopi tanpa Asli Surat Kuasa No.500.17.3.3/0525/P.PUADN/2024, yang diberi tanda T.I-9.;
 10. Fotokopi dari Asli Surat keberatan atas nama Afdal, yang diberi tanda T.I-11.;
 11. Fotokopi dari Asli Surat pembatalan alas hak tanah No.048/279/SMR-HR/X/2025, yang diberi tanda T.I-12.;
 12. Fotokopi tanpa Asli Surat keterangan No.09/SMR/BT/1995 tertanggal 9 Maret 1995, yang diberi tanda T.I-13.;
 13. Fotokopi tanpa Asli Surat Pernyataan No.06/SMR/20.11/V/1998 tertanggal 9 Mei 1995, yang diberi tanda T.I-14.;
 14. Fotokopi dari Asli Gambar Umum Kondisi Desa Atananga, yang diberi tanda T.I-15.;
 15. Fotokopi dari Asli Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Tanah Desa Beringin Jaya dikeluarkan di Beringin Jaya tertanggal 21 April 2022, yang diberi tanda T.I-16.;
 16. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan No.000.1.4/049/BR./2025 dikeluarkan di Bumi Raya tertanggal 28 Oktober 2025, yang diberi tanda T.I-17.;
 17. Fotokopi tanpa Asli Sertifikat No.570 Surat Ukur No.1055 tahun 1987 sebagai pembanding bahwa Desa Beringin Jaya merupakan pecahan dari Desa Atananga, yang diberi tanda T.I-18.;
 18. Fotokopi tanpa Asli Sertifikat No.1911 Desa Atananga Surat Ukur No.3228/1990 tanggal 19 September 1990 sebagai pembanding bahwa Desa Beringin Jaya merupakan pecahan dari Desa Atananga, yang diberi tanda T.I-19.;
 19. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Masyarakat Desa Beringin Jaya menolak dengan tegas klaim tanah lokasi pembangunan rumah sakit Pepakulia oleh Ismail Kosi, yang diberi tanda T.I-20.;
 20. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pembatalan Alas Hak Atas Tanah Desa Samarenda yang dikeluarkan oleh kepala Desa Samarenda Tamsil dan BPD Samarenda Ramza tanggal 28 Oktober 2025 yang diberi tanda T.I-21.;
 21. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 500.17.3.3/280/SMR-BR/X/2025 yang dibuat oleh Ahli waris Afdal dibenarkan oleh kepala Desa Samarenda Tamsil dan dikuatkan oleh Camat Bumi Raya Armin,S.E, yang diberi tanda T.I-22.;
 22. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 100.3/197/HKM/V/2026 Tentang Kronologis Perolehan Dokumen Tanah Rumah Sakit Pepakulia Kabupaten Morowali, yang diberi tanda T.I-23;
- Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukt surat tertanda T.I-2., T.I-3., T.I-9., T.I-13., T.I-14., T.I-18., dan T.I-19 hanya fotokopi tanpa asli;
- Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi dari Asli Kartu inventaris barang (KTB) A tanah tertanggal Morowali, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, yang diberi tanda T.II-1.;

2. Fotokopi dari Asli Kartu inventaris barang (KTB) C Gedung dan Bangunan Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB daerah No.kode lokasi 12.01.20.07.07.01.01.2024 Kabupaten Morowali tertanggal Morowali, 1 Januari 2025, yang diberi tanda T.II-2.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :00626/BeringinJaya Kabupaten Morowali, yang diberi tanda T.III-1.;
2. Fotokopi dari Asli Surat Ukur Nomor 00189/Beringin Jaya/2022 Kabupaten Morowali, yang diberi tanda T.III-2.;
3. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :00628/ Kabupaten Morowali, yang diberi tanda T.III-3.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Sertifikat hak Milik No.00626/2022, yang diberi tanda TT.II-1.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Sertifikat hak Milik No.00628/2022, yang diberi tanda TT.III-1.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Riderman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$
- Bahwa masuk wilayah Desa Beringin jaya;
- Bahwa Desa Beringin Jaya pemecahan dari Desa Atananga;
- Bahwa pemisahan Desa Beringin Jaya dengan Desa Atananga pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui dari sejarahnya di Desa dan ada profilnya juga di Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalua di atas tanah sengketa ada sertifikat;
- Bahwa ahli waris dari Kosi tidak pernah komplek ke Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tertanda T.15 adalah benar produk dari Desa Atananga;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Atananga sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 1962 masyarakat yang bermukim dikampung kecil oleh Raja Bungku meminta kepada Desa Samarenda dan Desa Pebatae agar dibuatkan Pondok sehingga masyarakat tersebut dinamakan masyarakat Pondok, pada tahun 1965 masyarakat Pondok meminta kepada pemerintah agar Pondok dibentuk satu pemerintahan dijadikan satu Desa akhirnya berdiri satu Desa yang disahkan oleh Pemerintah sekaligus berganti nama yang semula Pondo menjadi Desa Atananga karena Desa Atananga dalam perkembangannya akhirnya menjadi Desa Induk dari 3(tiga) unit yaitu unit 1 Limbo Makmur, unit 2. Beringin Jaya dan unit 3. Lambelu, dalam perkembangannya karena adanya transmigrasi yang masuk sehingga pada tahun 1986 karena transmigrasi telah selesai maka masing-masing unit berdiri sebagai satu Pemerintah Desa yang disahkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menjadi Desa;
- Bahwa ya Saksi mengetahui yang dibangun rumah sakit;
- Bahwa Desa induk yaitu Desa Atananga sekarang Desa Beringin Jaya;
- Bahwa Desa Beringin Jaya tidak termasuk dalam Desa Samarenda;
- Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengeluarkan suatu surat keterangan yang bukan wilayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tahun 1962 transmigrasi masuk ke pemukiman Desa Atanaga;
- Bahwa kalau di kantor Desa Atananga tidak ada peta transmigrasi;
- Bahwa Saksi belum cek;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang keberatan;
- Bahwa bentuknya masih hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam lokasi Pembangunan rumah sakit ada pohon sagu;
- Bahwa yang ada pohon sagu tumbuh dibagian atasnya agak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa dipilih oleh Masyarakat;
- Bahwa masuk dalam unit 2 Beringin jaya;
- Bahwa pada tahun 2005 ada perkebunan Masyarakat;
- Bahwa Desa Beringin Jaya;
- Bahwa masing-masing Desa mengelola administrasi desanya sendiri;
- Bahwa tidak termasuk dalam program desa;
- Bahwa tidak ada yang protes;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Nawar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi sebagai ketua BPD desa Atananga;
- Bahwa yang dulunya masuk dalam Desa Atananga adalah Desa Beringin jaya, Desa Limbo Makmur dan Desa Lambelu;
- Bahwa Desa Beringin Jaya;
- Bahwa pada waktu peletakan batu pertama Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibangun rumah sakit ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibangun rumah sakit apakah tanah hibah atau tanah pelepasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa dulunya masuk dalam Desa Atananga unit 2;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa dua minggu yang lalu;
- Bahwa dulunya adalah hutan;
- Bahwa tidak ada pohon sagu;
- Bahwa ya, benar masuk dalam wilayah Desa Beringin Jaya;
- Bahwa Desa Atananga dibentuk tahun 1962;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen surat-surat transmigrasi;
- Bahwa tidak ada yang menuntut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada pemiliknya;
- Bahwa Desa Samarenda bukan pecahan dari Desa Atananga;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. Saksi Wawan Sulistio, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa Beringin Jaya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas tanah sengketa $\pm$ 4 hektar;
- Bahwa Saksi kenal Mawardi dan Sriyono;
- Bahwa mereka ada tanah;
- Bahwa luas tanah mereka masing-masing 1(satu) hektar lebih;
- Bahwa sertifikat yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua pernah dilihat Saksi;
- Bahwa ya, ada Mesdi, Saksi, Yudi;
- Bahwa ya, pernah membuat surat pernyataan hibah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T1-2 dan bukti T1.3 adalah Saksi



yang buat;

- Bahwa maksud Saksi mengeluarkan surat pernyataan hibah karena untuk pembangunan rumah sakit;
- Bahwa ya, ada dan semua tanah mereka diserahkan ke Desa berdasarkan surat pernyataan hibah;
- Bahwa tidak ada Ganti rugi;
- Bahwa Saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah tempat Pembangunan rumah sakit sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa ada surat penyerahan secara tertulis disertai sertifikat yang dibawa ke Desa;
- Bahwa Saksi tidak menjawab terakit perbedaan luas di sertifikat atas nama Sriyono dan Mawardi dengan Surat penyerahannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ilyas, Ahmad, Hamna, Said, Jufri dan Ismail Kosi;
- Bahwa pernah ada orang yang mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa tanah yang dibangun rumah sakit adalah tanah mereka dan mengaku anaknya Kosi;
- Bahwa masuk didalam Desa Beringin jaya;
- Bahwa luasnya ± 4 hektar;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhtasim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Masron.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jejen
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;
- Bahwa ya masuk warga transmigrasi;
- Bahwa Desa Beringin Jaya berdiri tahun 1987;
- Bahwa dulunya masih bergabung dengan Desa Atananga;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak benar apabila kepala desa mengeluarkan surat keterangan di desa yang lain;
- Bahwa tidak ada pohon sagu sebelum dibangun rumah sakit;
- Bahwa tanah masih hutan;
- Bahwa kalau di dekat tanah sengketa tidak ada pohon sagu yang tumbuh kecuali bagian tas tetapi agak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pohon sagu tidak ditanam, karena Saksi belum pernah melihat orang menanam pohon sagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipilih oleh masyarakat Desa Beringin Jaya;
- Bahwa tidak Desa Samarenda berdiri sendiri;
- Bahwa desa Samarenda agak berjauhan dengan desa Beringin Jaya;
- Bahwa tidak ada warga di Desa Beringin Jaya atas nama Ismail Kosi;
- Bahwa tidak ada yang memprotes;
- Bahwa semua desa yang disekitarnya sangat setuju atas pembangunan rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti TT1.1 dan bukti TTII.I;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

4. Saksi Suprawi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menandatangani surat hibah bukti T1-2, T1.3;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui berarti tanah tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Propensi;
- Bahwa ya Saksi mengetahui diantaranya adalah sertifikat atas nama Sriyono dan Mawadi, Yudi Yutrisno, Mesdi dan kepala Desa Beringin Jaya;
- Bahwa kalau sertifikat Sriyono dan Mawardi saya tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan sertifikat Sriyono dan Mawardi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sawah;
- Bahwa terletak di Desa Beringin Jaya;
- Bahwa luasnya ± 4 hektar;
- Bahwa batas batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhtasim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Masron.
 - Sebelah Selatan saya tidak mengetahui berbatasan dengan siapa.
 - Sebelah Barat saya tidak mengetahui berbatasan dengan siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah sengketa ada tanah Sriyono dan Mawardi yang sudah bersertifikat;
- Bahwa ya, Saksi sebagai ketua BPD Desa Beringin Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa ya, pernah dimediasi dan yang hadir adalah Camat, kepala Desa, Kapolres, kepala transmigrasi;
- Bahwa mereka di mediasi pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu mediasi apakah sudah ada sertifikat mawardi dan Sriyono atau belum;
- Bahwa ahli waris Kosi datang ke kantor Desa satu kali;
- Bahwa ada ahli waris Kosi datang tetapi Saksi tidak mengenal Namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya dijadwalkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P.1.;
- Bahwa itu tidak benar masuk wilayah Desa Beringin jaya, Desa Beringin Jaya pecahan dari Desa Atananga;
- Bahwa tidak di benarkan kepala Desa lain mengeluarkan surat keterangan untuk wilayah diluar desa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama kepala Desa menyerahkan ke Pemda;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Beringin jaya sejak tahun 1989, sebelumnya Saksi tinggal di Desa Lamberu;
- Bahwa masih berbentuk hutan dan tidak ada pohon sagu;
- Bahwa ada tetapi jaraknya dari pembangunan rumah sakit dengan pohon sagu $\pm$ 2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau tanah sengketa milik Kosi;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi menjadi ketua BPD Desa Beringin Jaya;
- Bahwa Saksi Masyarakat biasa;
- Bahwa sejak tahun 1997 sudah disebut sebagai Desa Beringin Jaya;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat Desa Beringin jaya bernama Kosi;
- Bahwa berbeda kalau Desa Beringin jaya dulu pemecahan dari Desa Atananga;
- Bahwa jaraknya berjauhan;
- Bahwa rata-rata masyarakatnya bekerja di sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ilyas, Ahmad, Hamna, Said dan Jufri;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

5. Saksi Tamsil, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada arsip Desa;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Desa Beringin Jaya;
- Bahwa jaraknya antara tiga sampai empat kilo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak termasuk Desa Atananga;
- Bahwa ya, Saksi yang membuat nama daftar kepala Desa dari masa kemasa dan nama-nama tersebut Saksi mengetahui karena Saksi mengumpulkan took-toko adat;
- Bahwa tidak ada surat lain-lain;
- Bahwa benar bukti surat T.I-1. Saksi buat setelah gugatan di daftarkan;
- Bahwa bahwa benar yang ada di dalam bukti T.1-12. Adalah tanda tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.1.;
- Bahwa berdasarkan dengan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Samarenda (Tamsil);
- Bahwa keterangan tertulis didalam kata kurang lebih dan Saksi juga tidak membaca pada waktu operator menyerahkan surat tersebut untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1-13,T.1-4, T.1-15.;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa Samarenda sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah membaca profil Desa Samarenda;
- Bahwa dulu Desa samarenda dibuatkan Pondok sehingga masyarakat tersebut dinamakan Pondok tepatnya diantara Desa Samarenda dan Desa Pebatae;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang-orang tua dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas wilayah Desa Samarenda;
- Bahwa tidak pernah ada pemukiman lain;
- Bahwa tidak pernah karena itu bukan wilayah Desa Samarenda jadi administrasinya tidak dibuat di Desa Samarenda;
- Bahwa tidak pernah Desa Samarenda masuk wilayah Desa Atananga;
- Bahwa yang menjadi kepala Desa Samarenda pada waktu itu adalah Ahmad S;
- Bahwa sesuai dengan profil Desa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa digantikan oleh Amad L;
- Bahwa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

6. Saksi Hamza, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pembatalan alas hak tanah atas nama Ismail Kosi;
- Bahwa dibuatkan pembatalan alas hak tanah karena itu bukan wilayah Desa Samarenda;
- Bahwa ya Saksi mengetahui ada Pembangunan rumah sakit di atas tanah sengketa;
- Bahwa masuk wilayah Desa Beringin Jaya;
- Bahwa luasnya ± 4 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di atas tanah sengketa ada sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyono;

- Bahwa Desa Samarenda awalnya bukan Desa Atananga;
- Bahwa pernah tetapi ia tidak membawa apa-apa atau surat dia hanya menyampaikan bahwa dia hendak ke Pengadilan Poso, dan saya jawab silakan ke Pengadilan Negeri Poso biar diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa benar dalam bukti T.1-11, T.1-12 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang menjadi kepala Desa Samarenda adalah Ahmad L;
- Bahwa ya sering karena kami satu kampung, dan pernah disampaikan bahwa surat keterangan yang pada tahun 1995 itu bukan tanda tangan bapaknya karena pada waktu itu bapaknya tidak menjabat lagi kepala Desa Samarenda, yang seharusnya bertanda tangan adalah bapak Ahmad L;
- Bahwa ya benar bukti P-1 adalah surat keterangan itu yang Saksi maksud;
- Bahwa tidak pernah kalau Desa Samarenda pernah bergabung dengan Desa Beringin Jaya;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam

7. Saksi Jamaludin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang membuka pertama tanah sengketa adalah orang tua Saksi pada tahun 1977, 1978 dan tahun 1979 dan pada tahun 1979 kami tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa kami menanam padi dan kacang tanah;
- Bahwa ya, pernah pertama masuk tahun 1982 kemudian yang kedua tahun 1986;
- Bahwa kami masih tetap ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui lagi batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa ya pernah pada tahun 1980, karena tanah tersebut sudah digusur sehingga kasmi tidak mengolah lagi;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Penggugat tetapi orangnya Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang di pakai bangun rumah sakit;
- Bahwa tahun 1977 sampai dengan tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pohon sagu ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bahonsuai tahun 1984;
- Bahwa kami tidak pendapat kompensasi. Karena kami sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa waktu itu ada rumah sisipan jadi kami tinggal disitu;
- Bahwa ya, ada suku Tolaki dari Kendari mereka tinggal disitu sejak



tahun 1970an dan tinggal 10 KK;

- Bahwa masih berbentuk hutan;
- Bahwa ya kami mendapat ganti rugi;
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Mei 2026 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri Poso dalam mengadili perkara *a quo*, eksepsi mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tertanggal 4 Februari 2026, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;



4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Para Tergugat dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Bertindak Sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium);
3. Penggugat Salah Memposisikan Kedudukan Pihak Tergugat (Error In Persona);
4. Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan obyek sengketa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas atau Obscur Libel;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan meruakan satu per satu materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Bertindak Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in Person*):

Menimbang bahwa *Diskualifikasi in Person* dalam suatu gugatan ini terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau jika ternyata Penggugat adalah orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan bertindak sebagai Penggugat, karena Tanah Objek Perkara berupa Tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia** bukan Tanah milik **Penggugat** melainkan Tanah **RESTAN** Tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah **Hak Pengelolaan Lahan (HPL)** Transmigrasi yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman atau Pertanian para Transmigrasi, karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, yang kemudian atas persetujuan Masyarakat Desa Beringi Jaya dan Pemerintah Desa Beringin Jaya di Sertifikatkan atas nama **MAWARDI** dan **SRIYONO**, melalui LINTOR (lintas Sektor al UMKM) pada Tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringi Jaya menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas umum berupa **Rumah Sakit Pepakulia**;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa padahal tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat selaku ahli waris Alm Kosi yang memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, segel Tahun 1995, tertulis Rp 2000, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarenda Kec. Bungku Tengah Kab.Dati II Poso (sekarang Desa Beringin Jaya, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali);

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat jelas kedudukan dan *legal standing* Penggugat yaitu sebagai pemilik tanah objek sengketa oleh karena itu tentunya mempunyai hak dan *legal standing* untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan *a quo* terhadap nantinya apakah benar Penggugat adalah pemilik ataupun bukan merupakan ranah pembuktian dalam perkara *a quo* yang tentunya nantinya akan diperimbangkan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consotium*);

Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) adalah salah satu bentuk dari eksepsi Error in Persona dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) dapat terjadi jika bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena terbitnya surat tanah lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pepakulia, SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO, atas mandat/kuasa dari Pemerintah Desa Beringin Jaya, serta BPD Desa Beringin Jaya dan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya, maka sudah seharusnya Pemerintah Desa Beringin Jaya serta BPD Desa Beridan semua Masyarakat Desa Beringin Jaya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B bagian Rumusan Kamar Perdata pada poin 1 huruf A menjelaskan bahwa *gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan dihadapan PPAT maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak bukan merupakan gugatan yang kurang pihak*;

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut oleh karena perolehan tanah terhadap objek yang telah bersertifikat sebagaimana SHM No. 00626/ 2022 a/n. MAWARDI dan SHM No. 0028/2022 a/n. SRIYONO maka tentunya Penggugat cukup menggugat pemilik sertifikat dan pihak yang menguasai tanah objek sengketa tanpa perlu menggugat asal tanah sebelum terbitnya sertifikat



sebagaimana dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

3. Penggugat Salah Memposisikan Kedudukan Pihak Tergugat (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud *exceptio error in persona* dapat terdapat dalam beberapa bentuk diantaranya: diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid* yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru atau bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan *Plurium listis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan alasan bahwa Penggugat salah memposisikan kedudukan Tergugat, seharusnya **MAWARDI** Sebagai **Turut Tergugat II** dan **SRIYONO** Sebagai **Turut Tergugat III**, posisinya sebagai **TERGUGAT**, bukan sebagai **TURUT TERGUGAT** karena **MAWARDI** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 00626/ 2022** dan **SRIYONO** sebagai Pemegang alas Hak Tanah objek Perkara berupa **SHM No. 0028/2022**, bukan hanya sebagai Pelengkap gugatan dan hanya untuk tunduk atas putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum yang menyatakan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang bahwa dari aturan tersebut menurut Mahkamah Agung adalah jelas hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, dengan demikian berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim menilai kedudukan para pihak dalam gugatan *A quo* adalah hak Penggugat dengan demikian Penggugat berhak menentukan siapa saja yang ditempatkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sehingga terhadap eksepsi ini beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi ini ditolak;

4. Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan obyek sengketa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Mencampuradukan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Posita dan Petitum gugatan tidak saling bersesuaian;

Menimbang bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa dalam beberapa poin pada gugatannya Penggugat menyebutkan Sertipikat hak Milik Nomor **0028/2022** atas nama Sriyono, kemudian pada poin lainnya Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor **00628/2022** atas nama Sriyono sehingga sangat jelas dan terang menunjukkan ketidakteitian dan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan yang mengakibatkan kekaburan suatu gugatan, sebab nomor hak pada Sertipikat Hak Milik menunjukkan kepemilikan dan bidang yang berbeda. Dan apabila hal tersebut adalah sebuah kesalahan ketikan (*typo*) maka kesalahan pengetikan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena dapat menyebabkan kekeliruan Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan;

Menimbang bahwa pada posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 7 Penggugat menyebutkan bahwa SHM nomor: 0028 / 2022, atas nama **SRIYONO** sedangkan pada posita angka 9 Penggugat menyebutkan bahwa sertifikat hak milik Nomor: 00628 / 2022, atas nama pemegang hak **SRIYONO**;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan bukti surat bertanda P-10, T.III-3 dan TT.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :00628/ Kabupaten Morowali atas nama pemegang hak **SRIYONO**, dengan demikian oleh karena ternyata terdapat bukti surat yang otentik mengenai kejelasan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak sehingga dengan demikian seluruh SHM atas nama **SRIYONO** tersebut haruslah dimaknai sebagaimana bukti surat yang ada yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor :00628/ Kabupaten Morowali atas nama pemegang hak **SRIYONO**;

Menimbang bahwa dengan demikian kesalahan penulisan pada nomor sertifikat hak milik atas nama pemegang hak **SRIYONO** tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dengan demikian terhadap eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kec.Bumi Raya Kab. Morowali (dahulu Desa Samarenda Kec.Bungku Tengah, Kab. Dati II Poso) seluas 4 (empat) Hektare atau luas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Masron;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Jejen;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muhtasim;

dengan cara mendirikan bangunan "Rumah Sakit Pepakulia" dengan berdalil menggunakan sertifikat hak milik SHM nomor: 00626 / 2022, atas nama Turut Tergugat II dan sertifikat hak milik SHM nomor: 00628 / 2022, atas nama Turut Tergugat III padahal tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan **Alm. KOSI** (pewaris) yang dimana **Alm. KOSI** (pewaris) memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, segel Tahun 1995, tertulis Rp 2000, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda Kec. Bungku Tengah Kab.Dati II Poso (sekarang Desa Beringin Jaya, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dimana menurut Tergugat I tanah Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia/Tanah objek sengketa** adalah tanah **RESTAN tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak dimanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa**, berada/terletak di Desa Beringin Jaya dimana pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut tanah tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI dan SRIYONO yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia;**

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dimana dalil bantahan tersebut sama persis dengan dalil bantahan dari Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan Lokasi Pembangunan **Rumah Sakit Pepakulia/Tanah objek**



sengketa adalah tanah **RESTAN** tanah sisa yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan dibawah HPL Transmigrasi karena kondisi tanah yang berupa rawa-rawa, berada/terletak di Desa Beringin Jaya dimana pada tahun 2022 Program Dinas Perindagkop yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali yang atas persetujuan oleh Masyarakat Desa Beringin Jaya tanah Kas Desa tersebut tanah tersebut diberikan kepada Masyarakat atas nama MAWARDI dan SRIYONO yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dimana menurut Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat terhadap objek sengketa dalam Perkara A Quo dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan klaim Penggugat sebagai pemilik berdasarkan Surat Keterangan Nomor 09/SMR/BT/1995 Tanggal 9 Maret 1995 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar klaim atas objek sengketa, statusnya hanya sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah, bukan sebagai dasar pembuktian kepemilikan atas tanah. Oleh karenanya klaim kepemilikan Penggugat yang didasarkan pada surat keterangan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang telah tertuang dalam duduk perkara, dan atas replik dari Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar diatas tanah objek sengketa telah terdapat sertifikat hak milik SHM nomor: 00626 / 2022, atas nama **MAWARDI** dan sertifikat hak milik SHM nomor: 00628 / 2022, atas nama **SRIYONO**;
2. Bahwa benar diatas tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan telah dibangun fasilitas Umum **Rumah Sakit Pepakulia**;

Menimbang bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) mengatur bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka dengan demikian oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa khusus mengenai alat bukti surat, Majelis Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 301 RBg mengatur bahwa “Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”, ini artinya pihak Penggugat dan para Tergugat yang hendak mengajukan bukti surat untuk kepentingan pembuktian dalam perkaranya maka pihak Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat diwajibkan untuk memperlihatkan bukti surat aslinya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan ternyata ditemui kemungkinan-kemungkinan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat aslinya dikarenakan bukti surat aslinya hilang, terbakar, terendam air, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat bukti surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka persidangan kepada Majelis Hakim. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung menyikapinya dengan bijaksana melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan”, serta melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi yang terhadap bukti surat fotokopi tersebut Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu untuk diperlihatkan bukti surat aslinya di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat fotokopi tersebut untuk diterima sebagai alat bukti surat yang sah apabila bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat fotokopi tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, atau ternyata bukti surat fotokopi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek tanah sengketa berdasarkan dari warisan **Alm. KOSI** (pewaris) yang dimana **Alm. KOSI** (pewaris) memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 09/SMR/BT/1995, tanggal 9 Maret 1995, segel Tahun 1995, tertulis Rp 2000, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda Kec. Bungku Tengah Kab.Dati II Poso (sekarang Desa Beringin Jaya, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali);

Menimbang bahwa pada dasarnya Waris hanya terjadi jika adanya kematian dari pewaris hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 830 Burgerlijk Wetboek untuk selanjutnya disebut BW mengatur bahwa *"Pewarisan hanya terjadi karena kematian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No.048/102/SMR-BR/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samarenda Tamsil menerangkan bahwa orang yang bernama KOSI telah meninggal dunia tanggal 3 Mei 1984 di Desa Samarenda karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas sejak tanggal 3 Mei 1984 yaitu hari meninggalnya Pewaris maka pada saat itu terbuka pula pewarisan karena kematian pewaris almarhum KOSI;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 BW mengatur bahwa ***"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu"***;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 290 BW mengatur bahwa ***"Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat."***

Menimbang bahwa BW mengelompokkan ahli waris menjadi 4 (empat) golongan yang kedudukan hierarkisnya sebagai berikut:

1. Golongan I : anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama (berdasarkan Pasal 852 BW sampai dengan Pasal 852b BW)
2. Golongan II : orang tua dan saudara kandung (berdasarkan Pasal 854 BW)
3. Golongan III : keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu



(kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya)

(berdasarkan Pasal 853 BW)

4. Golongan IV : sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam) (berdasarkan Pasal 858 BW)

Menimbang bahwa hierarkis golongan sebagaimana diatas dalam hukum kewarisan BW haruslah dimaknai jika masih terdapat golongan ahli waris yang terdekat dengan pewaris maka kesempatan mewaris golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup dalam hal ini jika masih terdapat golongan I sebagai ahli waris maka harta warisan pewaris hanyalah dibagikan kepada ahli waris yang terdapat pada golongan I sedangkan terhadap golongan lainnya yaitu golongan II, III dan IV tertutup kemungkinan untuk juga ikut mendapatkan harta warisan dari pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kewarisan No.048/103/SMR-BR/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 yang dibuat oleh Kepala Desa Samarenda Tamsil dan diketahui oleh Camat Bumi Raya pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Kosi telah meninggal dunia di Desa Samarenda pada tahun 1984 dan dari perkawinan sah dengan istrinya Sulusia telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yakni: Ismail Kosi, Ilyas, Ahmad, Hamna, Said dan Jufri K;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No.048/101/SMR-BR/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan kepala desa samarenda Albar yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama-nama ahli waris dari LK. Kosi (Alm) adalah Ismail Kosi, Ilyas Kosi, Ahmad Kosi, Hamna Kosi, Said Kosi dan Jupri Kosi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 853 BW mengatur bahwa *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat termasuk sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Kosi yang berhak mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari Almarhum Kosi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kepemilikan dari tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan jawab jinawab para pihak karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III-1 Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :00626/Beringin Jaya yang ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-9 dan TT.2-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :00626/Beringin Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas tanah



objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Mawardi/ Turut Tergugat II dengan luas 17.580 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III-3 Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :00628/Beringin Jaya yang ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-10 dan TT.3-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :00628/Beringin Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Sriyono/ Turut Tergugat III dengan luas 14.960 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut"*;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah terdapat Sertifikat Hak Milik diatasnya maka Penggugat haruslah dapat membuktikan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan No.09/SMR/BT/1995 tertanggal 9 Maret 1995 yang dibuat oleh Kepala Desa Samarenda Ahmad.S yang menjelaskan bahwa benar orang yang bernama Kosi memiliki kebun/rumpun sagu yang terletak diwilayah Beringin Jaya dan Limbo makmur (dahulu Desa Samarenda) dengan luas sekitar 30 Hektar lebih yang diwariskan kepada 6 orang anaknya yaitu : Ismail Kosi, Ilyas Kosi, Ahmad Kosi, Hamna Kosi, Said Kosi dan Jufri Kosi yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan lahan 1 beringin jaya;
- Timur : berbatasan dengan lahan 2 beringin jaya;
- Selatan : berbatasan dengan lahan 2 Limbo Makmur;
- Barat : berbatasan dengan lahan pekarangan limbo makmur.

Menimbang bahwa bukti tersebut diatas merupakan akta dibawah tangan yang dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka beban pembuktian (*burden of proof*) dipikulkan kepada pihak yang mengajukan surat tersebut dalam hal ini Penggugat (*vide* Pasal 1877 BW);



Menimbang bahwa perlu di maknai surat diatas pula hanyalah surat yang berguna sebagai petunjuk bukanlah penentu terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa *Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada bukti surat lain yang mendukung kepemilikan Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-1 tersebut sehingga Majelis Hakim akan menguraikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsad Rudin, S.Sos. yang merupakan pensiunan Pegawai Transmigrasi Kabupaten Poso pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1982 pada waktu itu Saksi masih honorer di kantor Transmigrasi dan Saksi yang turun kelapangan untuk melihat mana yang tanah termasuk dalam lokasi transmigrasi, lokasi tanah sengketa masuk dalam wilayah transmigrasi tetapi pada waktu pengukuran tanah lokasi tanah sengketa tidak masuk dalam transmigrasi karena ada pak Kosi didalam tanah sengketa, dan itu masuk unit dua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmalu pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali dulunya Desa Samarendra, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Dati II Poso Tanah sengketa pertama dikuasai oleh Kosi baru dikuasai oleh Mawardi dan Sriyono, Pada tahun 1981 Kosi pernah menanam sagu namun Sudah ditebang oleh Mawardi dan Sriyono;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Juri yang pernah menjadi Sekertaris Desa Beringin Jaya pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 kemudian dimekarkan menjadi Desa Harapan Jaya menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali dulunya Desa Samarendra, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Dati II Poso, rumah sakit tidak masuk dalam Desa Beringin Jaya dan dasar Saksi mengatakan demikian karena Saksi melihat peta dari transmigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali dulunya Desa Samarendra, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Dati II Poso yang penguasaan awalnya dikuasai oleh KOSI bahkan pada tahun 1981 KOSI pernah menanam sagu pada objek sengketa namun telah ditebang oleh Mawardi/Turut Tergugat II dan Sriyono/Turut Tergugat III;



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas ternyata bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rideman yang menerangkan pada pokoknya Desa Beringin Jaya pemecahan dari Desa Atananga yang pemisahannya terjadi sejak tahun 1986, Desa Beringin Jaya tidak termasuk dalam Desa Samarenda dan Saksi tidak mengetahui dalam lokasi Pembangunan rumah sakit ada pohon sagu karena pohon sagu tumbuh dibagian atasnya agak jauh dari tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nawar sebagai ketua BPD desa Atananga menerangkan bahwa yang dulunya masuk dalam Desa Atananga adalah Desa Beringin jaya, Desa Limbo Makmur dan Desa Lambelu, dan tanah objek sengketa dulunya masuk dalam Desa Atananga unit 2 yang dulunya hutan dan tidak ada pohon sagu sedangkan desa samarenda bukanlah termasuk pecahan dari Desa Atananga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Sulistio kepala Desa Beringin Jaya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa selain Mawardi dan Sriyono ada mesdi, saksi dan yudi yang memiliki tanah objek sengketa namun telah menghibahkan kepada pemda morowali. Tanah objek sengketa masuk didalam Desa Beringin jaya yang berdiri tahun 1987 dan bukan di desa samarenda karena letak desa samarenda agak berjauhan dengan desa beringin jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprawi dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui di atas tanah sengketa ada tanah Sriyono dan Mawardi yang sudah bersertifikat yang masuk wilayah Desa Beringin jaya, Desa Beringin Jaya pecahan dari Desa Atananga sedangkan desa beringin jaya letaknya berjauhan dengan desa samarenda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamsil selaku kepala desa samarenda sejak tahun 2021 sampai sekarang menerangkan bahwa Ahmad S adalah kepala desa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1993 sedangkan Ahmad L menjabat sebagai kepala Desa Samarenda sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamza menerangkan bahwa Saksi pernah menandatangani surat pembatalan alas hak tanah atas nama Ismail Kosi karena itu bukan wilayah Desa Samarenda namun masuk wilayah Desa Beringin Jaya, sedangkan kepala Desa Samarenda pada tahun 1995 adalah Ahmad L;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamaludin yang menerangkan bahwa yang membuka pertama tanah sengketa adalah orang tua Saksi pada tahun 1977,1978 dan tahun 1979 dan pada tahun 1979 kami tinggal di lokasi tanah sengketa, Saksi tidak pernah melihat ada pohon sagu ditanah sengketa;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya menyatakan bahwa Desa Beringin Jaya pemecahan dari Desa Atananga, Desa Beringin Jaya tidak termasuk dalam Desa Samarenda dan sejak dulu dalam lokasi Pembangunan rumah sakit atau dalam hal ini tanah objek sengketa tidak ada pohon sagu yang pernah ditanam didalamnya;

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan para saksi masih saling bertentangan dan saling berbeda sehingga belum dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1-1 berupa Surat nama Kepala Desa Samarenda dari masa ke masa tertanggal 10 November 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samarenda Tamsil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Ahmad S menjabat sebagai kepala desa samarenda sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1993 dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 sedangkan yang menjabat sebagai kepala desa samarenda pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 yaitu Ahmad L;

Menimbang bahwa bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tamsil dan saksi Hamza yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjabat sebagai kepala desa samarenda pada tahun 1995 adalah Ahmad L yang menjabat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996;

Menimbang bahwa Tergugat juga membantah bukti kepemilikan Penggugat sebagaimana bukti bertanda P-1 dengan mengajukan bukti bertanda T.1-12 berupa Surat pembatalan alas hak tanah No.048/279/SMR-HR/X/2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Samarenda Tamsil, Ketua BPD Ramza dan diketahui oleh Camat Bumi Raya yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan setelah diadakan rapat tokoh agama dan tokoh Masyarakat kebun rumpun sagu seluas 40 Ha bukan milik keluarga Ismail Kosi dan tanah tersebut tidak berada diwilayah Administrasi Desa Samarenda sejak tahun 1884;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti diatas seluruhnya bertentangan dengan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan Penggugat dimana pada tahun 1995 yang menjadi kepala desa adalah Ahmad L bukan Ahmad S sebagaimana orang yang bertanda tangan di bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat ditambah lagi ternyata surat bukti P-1 tersebut dibantah pula kebenarannya oleh Pemerintah Desa Samarenda dengan mencabut dan menyatakan bahwa objek sengketa tidak pernah masuk dalam wilayah Administrasi Desa Samarenda sejak tahun 1884;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti lain yang mendukung kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-1 sebagaimana dalil Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena diatas tanah objek sengketa berdasar pada Sertifikat Hak Milik sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya terdapat kekeliruan maka Majelis Hakim harus menganggap data yang disajikan dalam Sertifikat tersebut adalah data yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7 dan T.1-8, berupa Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama Yudi Yutrisno, Mesdi, Sriyono, Wawan Sulistio dan Mawardi yang pada pokoknya menyatakan para subjek tersebut melepaskan Hak milik Nomor 0642/Beringin Jaya, Hak milik Nomor 0643/Beringin Jaya, Hak milik Nomor 0628/Beringin Jaya, Hak milik Nomor 0645/Beringin Jaya dan Hak milik Nomor 0644/Beringin Jaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan menjadi tanah negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.II-1 berupa Kartu inventaris barang (KTB) A tanah tertanggal 1 Januari 2025 dan bukti bertanda T.II-2 berupa Kartu inventaris barang (KTB) C Gedung dan Bangunan Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB daerah No.kode lokasi 12.01.20.07.07.01.01.2024 Kabupaten Morowali tertanggal 1 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dan bangunan Gedung rumah sakit pepakulia telah dimasukkan sebagai asset daerah Kabupaten Morowali;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat pelepasan tanah terhadap sertifikat yang terdapat pada tanah objek sengketa dan telah dimasukkan dalam daftar asset daerah maka Majelis Hakim berkesimpulan kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa saat ini ada pada kepemilikan dan penguasaan Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa sedangkan persoalan pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa maka dalil pokok gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) mengatur bahwa "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam posisi yang kalah maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 830, Pasal 832, Pasal 290, Pasal 854, Pasal 856, Pasal 841, Pasal 847, Pasal 853 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek, Pasal 142 ayat (1), Pasal 144, Pasal 145, Pasal 162, Pasal 192 dan Pasal 283 Recht Reglement voor de Buitengewesten/RBG (Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.808.000,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, oleh kami, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Panusunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 155/Pdt.G/2025/PN Pso tanggal 15 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lidiati Sumari, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

ttd

Panusunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lidiati Sumari

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp332.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp9.256.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp9.808.000,00;

(Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah)